

UZUPELNIENIE BRAKOW FORMALNYCH

Wnioskodawca: Oleksandr Boiko (Firma: RICE PSA [KRS/NIP: 0001117280/9691666521] z siedziba przy ul. Koscielna 13, 44-200 Rybnik)

Przeciwnik: ZUS (Adres oddzialu: ul. Reymonta 2, 44-200 Rybnik

1. Określenie sporu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Od prawie roku prowadzimy własne dochodzenie przeciwko ZUS w sprawie interpretacji przepisów dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zarząd spółki typu PSA (prosta spółka akcyjna), którzy posiadają wyłącznie udziały (akcje) i nie wykonują pracy w ramach stosunku pracy, umowy zlecenia ani innej odpłatnej formy świadczenia usług.

Podstawą naszego stanowiska jest fakt, że zarząd PSA, działający wyłącznie jako akcjonariusze oraz wolontariusze w projekcie open-source oraz czesciowo charytatywnym, nie powinni podlegać obowiązkwowi odprowadzania składek ZUS wyłącznie z tytułu posiadania udziałów w spółce, ani z samego faktu powołania do zarządu - w szczególności, jeśli nie otrzymują z tego tytułu minimalnego wynagrodzenia (ZUS zmusza deklarowac minimalne).

Spółka, którą reprezentujemy, realizuje projekt o wysokim poziomie innowacyjności technologicznej oraz istotnym charakterze społecznym - łączący działalność edukacyjną, open-source'ową, charytatywną i proekologiczną. Jednym z jej celów jest rozwój dostępnych narzędzi cyfrowych i rozwiązań AI oraz integracja rozwiązań Web3 i automatyzacji w przestrzeni gastronomicznej i edukacyjnej (kawiarnia społeczna (kocia kawiarnia), pomoc zwierzetom, edukacja cyfrowa, tokenizacja udziałów itd.).

Niestety, wskutek nieuzasadnionych działań egzekucyjnych ZUS - w tym zajęcia rachunku bankowego oraz bezpodstawnych żądań zapłaty składek - doszło do:

- paraliżu decyzyjnego w zarządzie, ponieważ Prezes Spółki, z powodu pogorszenia stanu psychicznego wynikającego z zajęcia konta i niemożliwości prowadzenia kwestii prywatnych i zawodowych, stała się osobą niedecyzyjną i poważnie ograniczającą dalszy rozwój projektu;

- poważnych opóźnień w realizacji technologicznych komponentów systemu, w tym prac badawczo-rozwojowych nad autorskim systemem ERP, blockchainem oraz aplikacją mobilną;

- gwałtownego spadku sprzedaży i ruchu w lokalu - z powodu braku możliwości prowadzenia skutecznej kampanii reklamowej, promocji oraz kontaktu z mediami i partnerami;

- utrudnień w pozyskaniu inwestorów i grantów (w tym środków unijnych), ze względu na niepewną sytuację prawną i wizerunkową spółki.

2. Wstępna analiza możliwości żądania odszkodowania

W przypadku sporu z organem administracji publicznej (takim jak ZUS), można dochodzić odszkodowania na podstawie:

- art. 417 §1 Kodeksu cywilnego - odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie władzy publicznej,
- art. 417¹ §1 k.c. - w przypadku, gdy szkoda powstała na skutek wydania niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej,
- art. 77 Konstytucji RP - prawo do odszkodowania za niezgodne z prawem działania organów władzy publicznej.

3. Opis szkody i uzasadnienie roszczenia odszkodowawczego wobec ZUS:

Od prawie roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi wobec nas działania o charakterze represyjnym, oparte na błędnej wykładni przepisów dotyczących podlegania składkom zarządu prostej spółki akcyjnej (PSA). Mimo że zarząd nie otrzymuje wynagrodzenia minimalnego, potrzebnego do deklarowania za swoją funkcję, ZUS zażądał składania deklaracji z minimalnym dochodem, a następnie - na ich podstawie - rozpoczął egzekucję.

Egzekucja ta została skierowana nie przeciwko spółce, lecz przeciwko Prezesowi zarządu - osobiście, na prywatne konto bankowe. Wskutek tego osoba ta została całkowicie pozbawiona możliwości funkcjonowania zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym, co doprowadziło do załamania psychicznego i faktycznego wyłączenia z prowadzenia spraw spółki.

ZUS przez cały ten okres nie przeprowadził żadnej fizycznej kontroli ani nie wykazał próby obiektywnego zbadania sytuacji. Zamiast tego, zalewał nas pismami i wezwaniami do wypełniania nieadekwatnych, wewnętrznych formularzy, nieprzystosowanych do specyfiki PSA oraz projektów non-profit.

Wielokrotnie zmuszano nas do składania deklaracji w sposób niezgodny z rzeczywistością (np. wykazywania fikcyjnych dochodów tylko po to, by „zamknąć miesiąc”), a także do przedstawiania nierealnych propozycji spłaty zadłużenia, które narastało wyłącznie z winy błędnej interpretacji prawnej i działań ZUS, a nie z faktycznego zobowiązania.

Efekt:

- paraliż zarządu - zamiast prowadzić rozwój produktu, aplikacji, marketingu i struktury prawnej (status OPP), wszyscy zmuszeni byliśmy do biurokratycznej walki z pismami i egzekucją;
- utrata czasu operacyjnego na poziomie min. 5 miesięcy - gdzie nie wykonano zaplanowanych działań, nie wdrożono kolejnych etapów projektu, a aplikacja pozostała w fazie nieukończonej mimo że oświadczaliśmy w naszych social mediach przed społecznością że dokonczymy to w tym roku i rozdamy innym kocim kawiarniom za darmo;
- niemożność zlecenia żadnych zadań, cała siła operacyjna była oparta na zaangażowaniu wolontariackim zarządu;

- utrata reputacji i możliwości wnioskowania o granty - nieukończone etapy wdrożeniowe, nieaktywne media.

Wartość roszczenia odszkodowawczego:

Celem roszczenia nie jest wyłącznie rekompensata za utracony zysk, lecz realna potrzeba dogonienia poniesionych opóźnień. Aby wrócić do etapu, na którym znajdowaliśmy się przed interwencją ZUS i wykonać zadania, które nie zostały zrealizowane z powodu represji administracyjnej, musimy:

Zlecić wykonanie prac technicznych (programistycznych, open-source):

Koszt: min. 45 000 zł (w przeliczeniu na brak 5 miesięcy pracy kluczowego developera).

Zlecić prowadzenie social mediów, grafiki, PR:

Koszt: ok. 15 000 zł (5 miesięcy).

Zlecić działania prawne i formalne ws. OPP, dokumentacji i nadrobienia struktury prawnej:

Koszt: ok. 25 000 zł.

Straty pośrednie (utracone kampanie, niepozyskane dotacje, nieuruchomione funkcje):

Szacunkowo: 40 000 zł.

RAZEM: 125 000 zł brutto - to minimalna kwota, która pozwoli nam nadrobić realne zaległości czasowe i merytoryczne, które wynikły bezpośrednio z błędnych działań ZUS.

Podsumowanie:

Wzywamy do:

- niezwłocznego zaprzestania egzekucji wobec osoby prywatnej,
- przeprowadzenia realnej weryfikacji sprawy i cofnięcia niesłusznych decyzji składkowych,
- wypłaty odszkodowania w kwocie 125 000 zł tytułem pokrycia poniesionych szkód i umożliwienia nadgonienia zaległości powstałych z winy ZUS do końca 2025 roku.

4. Próby mediacji

W toku trwającego sporu podejmowaliśmy wielokrotne próby polubownego rozwiązania sprawy, w tym poprzez korespondencję z ZUS, pisemne wnioski oraz przesłanie do ZUS kompletu argumentów prawnych i interpretacyjnych, które załączamy do niniejszego wniosku.

ZUS, po zapoznaniu się z materiałem, utrzymał jednak swoje stanowisko, zgodnie z którym nawet w przypadku posiadania przez akcjonariusza udziałów o wartości nominalnej 1 zł, osoba ta traktowana jest jako przedsiębiorca i zobowiązana do opłacania składek w wysokości od minimalnego wynagrodzenia - niezależnie od faktycznego braku wynagrodzenia, charakteru działalności czy jej non-profitowego celu.

Argumenty dotyczące nowoczesnych modeli prowadzenia działalności, projektów opartych na wolontariacie, open source oraz zastosowaniu nowych technologii w działalności społecznej i edukacyjnej – nie zostały przez organ uwzględnione, co w naszej ocenie wynika z braku kompetencji urzędu w obszarze nowych form przedsiębiorczości i startupów technologicznych.

W związku z tym, obok roszczenia odszkodowawczego, wnosimy o zainicjowanie programu doszkolenia pracowników ZUS w zakresie specyfiki prowadzenia działalności innowacyjnej, w tym prostej spółki akcyjnej, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości i umożliwić innym przedsiębiorcom oraz organizacjom społecznym bezproblemowe funkcjonowanie.